

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VIII

AUTARQUIAS

As Autarquias possuem características distintas por isso são classificadas em espécies.

- **Espécies:**

- Comuns (Típicas)
- Especiais (regime especial)
- Agências Executivas
- Associações Públicas

- **Regime Especial:**

No que se refere às Autarquias em Regime Especial, há dois tipos: as Agências Reguladoras e os Conselhos Profissionais.

Agências Reguladoras

No direito brasileiro, as Agências Reguladoras surgem na década de 1990, em que o Estado passa a ter um novo plano, uma reformulação administrativa, que faz com que o Estado comece a desestatizar algumas atividades, e esse processo é conhecido, atualmente, como privatização.

Nesse sentido, aquilo que era atividade do Estado passa a ser atividade executada pela iniciativa privada. Nesse movimento de desestatização/privatização, o Estado não conseguia executar as atividades e as transferiu para a iniciativa privada, surgindo a figura das Agências Reguladoras.

As Agências Reguladoras surgem com o poder de polícia, um poder amplo que permite a fiscalização de regras, que as atividades possam ser desempenhadas, bem como a aplicação de sanções.

Essas características da Agência Reguladoras só poderiam ser repassadas para uma pessoa jurídica de direito público, por essa razão as Agências Reguladoras nascem como pessoas jurídicas de direito público classificadas como Autarquias em um regime especial.

O mesmo que vale para as Autarquias comuns vale para as Autarquias em regime especial, no entanto elas têm um pouco a mais. Vejamos:



ANOTAÇÕES

a. Poder normativo técnico: cabe às Agências Reguladoras estabelecerem regras técnicas da sua área de competência.

Por exemplo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, estabelece regras para planos de saúde e caso essas regras sejam descumpridas ela pode descredenciar a entidade privada.

O mesmo ocorre com a ANVISA e a ANATEL que, inclusive, puniu empresas privadas, que ficaram proibidas de aceitarem novos clientes durante um tempo, até que fosse resolvida determinada pendência. E isso só é possível devido à natureza de serviço público das Agências.

A inovação no mundo jurídico é dada à Administração Direta, mas existem termos técnicos que serão definidos pela Agência, estabelecendo regras que a Lei ainda não tem.

O poder normativo técnico é, portanto, mais amplo que um poder normativo ou regulamentar que outra Autarquia teria.

A Constituição Federal cita, em dois momentos, a necessidade de Agências Reguladoras: em relação à telecomunicação (ANATEL) e a regulação de petróleo (ANP).

No entanto, não se pode dizer que essas Agências estão referidas expressamente na Constituição, pois é expresso que será criado órgão regulador e a Anatel não é um órgão e sim uma pessoa jurídica de direito público, uma autarquia. O mesmo ocorre com relação à ANP.

As Agências também existem nas esferas municipal, distrital e estadual, como é o caso da Adasa, que é a Agência de Desenvolvimento de Águas do Distrito Federal, equivalente à Agência Nacional de Águas – ANA.

b. Autonomia decisória:

A Agência Reguladora detém o reconhecimento técnico e ela quem decide, a palavra final sobre o assunto é dada pela Agência Reguladora.

Importa destacar a decisão dada pela Anvisa sobre vacinas, não cabe ao Chefe do Poder Executivo escolher, pois essa decisão pertence à Anvisa, em razão de sua autonomia decisória.

Em regra, não cabem recursos quanto às decisões finais das Agências Reguladoras, exceto em situações expressas previstas em Lei.

Existem alguns casos, eventuais, de cada Lei que criou as Agências Reguladoras, a possibilidade de se recorrer ao Ministério ao qual a Agência Reguladora esteja vinculada.

ANOTAÇÕES



Quando houver cabimento desse tipo de recurso, ele será chamado de recurso impróprio, pois é um recurso incomum, não próprio, não normal.

Geralmente, o recurso é direcionado à autoridade superior, e nesse caso não há autoridade superior a Agência Reguladora, pois ela é autônoma, não há hierarquia entre administração direta e indireta.

Nas provas também é possível encontrar a denominação de recurso hierárquico impróprio.

c. Independência administrativa:

Os Diretores das Agências Reguladoras seguem, por força da Lei n. 13.848, um mandato fixo e por isso não pode ocorrer uma exoneração discricionária. Atualmente, esse mandato está estabelecido em um prazo de 5 anos, ultrapassando, inclusive, o mandato do Presidente da República.

Na escolha dos Diretores das Agências Reguladoras, os nomes indicados vão para o Senado Federal, que passa em uma Comissão correspondente ao da área e é realizada a análise técnica daquele currículo, inclusive uma sabatina. Se o nome for aprovado pela Comissão, ele vai também para o plenário, pois refere-se a uma decisão política.

Trata-se de um ato complexo, pois é necessária a conjugação de vontades entre a indicação feita pelo Presidente da República e o Senado, por isso há uma independência administrativa.

Há outra característica ao fim do mandato do dirigente, a quarentena com prazo de 6 meses (180 dias), em que ele deverá permanecer sem ocupar qualquer atividade ligada ao setor, recebendo durante esse período.

No entanto, isso não impede a responsabilização mediante processo administrativo disciplinar, renúncia do dirigente ou extinção da Agência reguladora.

d. Autonomia econômico-financeira:

Trata-se de uma característica não só das Agências Reguladoras, mas também das demais Autarquias.



DIRETO DO CONCURSO

1. (FCC/2020/AL-AP/AUXILIAR LEGISLATIVO/AUXILIAR OPERACIONAL/AS AGÊNCIAS REGULADORAS) têm por finalidade regular a prestação de serviços públicos com o intuito de garantirem o direito do cidadão-usuário à qualidade desses serviços.

ANOTAÇÕES



20m

Elas diferem das agências executivas no que tange, principalmente, à autonomia. NÃO é considerada uma Agência Reguladora:

- a. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
- b. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
- c. Agência Nacional do Cinema (ANCINE).
- d. Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).
- e. Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

COMENTÁRIO

O fato de ser chamada de Agência não faz com que seja propriamente uma Agência Reguladora, como, por exemplo, ocorre com a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), que é um órgão da Administração Direta, subordinada à Presidência da República.

As demais Agências citadas na questão são Agências Reguladoras.

2. (VUNESP/2020/VALIPREV/SP/PROCURADOR) Estas entidades da Administração Indireta possuem natureza especial, são caracterizadas pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira e pela investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade dos seus mandatos. Esse conceito legal diz respeito às
- a. agências executivas.
 - b. fundações.
 - c. sociedades de economia mista.
 - d. agências reguladoras.
 - e. empresas públicas.

COMENTÁRIO

Conforme as características apresentadas pela questão, quais sejam: ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira e pela investidura a termo de seus dirigentes (investidura a prazo ou mandato) e estabilidade dos seus mandatos, esses conceitos legais dizem respeito às Agências Reguladoras.

ANOTAÇÕES

Destaca-se que a ausência de tutela ou subordinação hierárquica refere-se a uma ausência de tutela hierárquica. No entanto, trata-se de um equívoco do legislador, pois a tutela existe, o que não existe é a autotutela, que é o controle hierárquico.

3. (CESPE/2018/EMAP) Julgue o seguinte item, relativo à organização administrativa da União.

As agências reguladoras são autarquias em regime especial, o que lhes confere maior autonomia administrativa e financeira, contudo, não possuem independência em relação aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

COMENTÁRIO

Ter autonomia não é o mesmo que ter poder, as agências reguladoras estão vinculadas a um dos poderes (em regra o executivo, mas também pode ser o legislativo ou o judiciário). No entanto, as agências reguladoras não possuem independência, apenas autonomia.



25m

Conselhos Profissionais

Os Conselhos Profissionais ganharam notoriedade por decisões do Supremo tribunal Federal nos últimos anos, bem como do Superior Tribunal de Justiça, que apresentam os Conselhos com características especiais.

Na década de 1990, foi estabelecido que os Conselhos Profissionais seriam pessoas jurídicas de direito privado e, portanto, seriam celetistas. No entanto, foi dado aos Conselhos um poder muito importante, o poder de polícia (por exemplo: licença para atuação profissional).

Numa ADI n. 1717, em 2003, o STF foi questionado acerca do poder de polícia dado aos Conselhos Profissionais, sendo que eram pessoas jurídicas de direito privado e definiu que os Conselhos Profissionais devem ser encarados como pessoas jurídicas de direito público (autarquia *sui generis*, fora do comum).

Nesse contexto, um Conselho Profissional não possui nenhum vínculo com a Administração Direta.

Ademais, os Conselhos Profissionais não seguem o regime de precatório, são celetistas e possuem poder de polícia.

ANOTAÇÕES



OAB – Ordem dos Advogados do Brasil

Prevalece o entendimento de que a OAB não é uma autarquia.

Nos Conselhos Profissionais, há a realização de concurso público, na OAB não.

Nos Conselhos Profissionais, há prestação de contas para o Tribunal de Contas, na OAB não.

Desse modo, tem-se os Conselhos Profissionais como especiais e OAB como mais que especial, muito distinta dos demais Conselhos.



DIRETO DO CONCURSO

4. (FGV/2018/AL-RO/ADVOGADO) Em matéria de regime jurídico dos conselhos de fiscalização profissionais, que têm natureza jurídica de autarquias especiais, o Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral pelo plenário, no sentido de que
- a. não se aplica a obrigatoriedade de concurso público para ingresso de pessoal.
 - b. não se aplica o regime dos precatórios para pagamentos de dívidas decorrentes de decisão judicial.
 - c. não se aplica o teto constitucional de remuneração dos servidores e têm personalidade jurídica de direito privado.
 - d. têm natureza de pessoa jurídica de direito privado e não se submetem a controle pelos tribunais de contas.
 - e. integram a administração pública direta e exercem poder de polícia nas modalidades fiscalizatória e sancionatória.



COMENTÁRIO

- a. Há a obrigatoriedade de concurso público para ingresso de pessoal nos Conselhos Profissionais, com exceção da OAB.
- b. Não se aplica o regime dos precatórios para pagamentos de dívidas decorrentes de decisão judicial.
- c. Aplica-se o teto constitucional de remuneração dos servidores e eles têm personalidade jurídica de direito privado.

ANOTAÇÕES

- d. Têm natureza de pessoa jurídica de direito público e se submetem a controle pelos tribunais de contas, em razão do dinheiro público.
- e. Não integram a administração pública direta nem a indireta e exercem poder de polícia para fiscalizar, sancionar e aplicar punições.

GABARITO

1. d
2. d
3. C
4. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
